

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นางจารุณีหรือจาริณี ปิยะวัฒน์
นางสุรัสวดี เล็กคง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531 (2)

โจทก์เป็นมารดาจำเลย เมื่อโจทก์ขอเงิน จำเลยด่าโจทก์-ว่าเป็นตัวมาร เป็นคน
กลับกลอก เป็นผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้ เชื่อถือไม่ได้ เป็นเปรตขอส่วนบุญ ถือได้ว่าเป็นการ
ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงและหมิ่นประมาทโจทก์อย่าง-ร้ายแรง ตาม ป.พ.พ. มาตรา
531 (2) จึงมีเหตุที่โจทก์จะถอนคืนการให้ได้

โจทก์เป็นมารดาจำเลย เมื่อโจทก์ขอเงิน จำเลยด่าโจทก์-ว่าเป็นตัวมาร เป็นคน
กลับกลอก เป็นผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้ เชื่อถือไม่ได้ เป็นเปรตขอส่วนบุญ ถือได้ว่าเป็นการ
ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงและหมิ่นประมาทโจทก์อย่าง-ร้ายแรง ตาม ป.พ.พ. มาตรา
531 (2) จึงมีเหตุที่โจทก์จะถอนคืนการให้ได้

(สถิตย ์ไฟเราะ-พรัชัย สมรรถเวช-สมคิต ไตรโสรัส)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายสุวิทย์ นรนุตกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายอรุณ พิชญาพงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ